L'étude du droit · Droit pénal général · Vidéo 6

Avait-il le droit de se défendre ?

LE CAS

Vendredi soir, à la sortie d'un bar de Bienne. Kevin, très énervé, s'avance vers Yasmine, une bouteille à la main.

Il lève la bouteille pour la frapper. Une bouteille en verre peut blesser gravement. Yasmine n'a qu'une seconde. Elle le repousse violemment. Kevin tombe et se casse le bras.

Yasmine a blessé Kevin. Son geste correspond aux lésions corporelles. Mais doit-elle être punie pour s'être défendue ?

LE PIÈGE CLASSIQUE

Il existe d'autres faits justificatifs. Par exemple, l'article 14 rend licite l'acte que la loi ordonne ou autorise. C'est le cas d'un policier qui procède à une arrestation dans les règles.

Attention au piège classique. On croit souvent que face à un agresseur, tout est permis. C'est faux.

La défense doit rester proportionnée. Le juge regarde la gravité de l'attaque, les biens en jeu, et le moyen de défense utilisé. Il se place dans la situation de la victime, au moment de l'attaque.

Et la légitime défense ne vaut que pendant l'attaque, ou face à une attaque imminente. Avant, c'était trop tôt. Après, c'est trop tard. Une défense trop tardive ou trop violente peut rester punissable, même si l'agresseur avait tort au départ.

À RETENIR

Retenons. La légitime défense répond à une attaque contraire au droit, actuelle ou imminente, avec des moyens proportionnés. C'est l'article 15.

L'état de nécessité répond à un danger imminent, sans autre issue, pour sauver un intérêt plus important. C'est l'article 17.

Les deux font tomber l'illicéité. Les articles 16 et 18, eux, peuvent atténuer la peine ou exclure la culpabilité, selon leurs conditions. Face à un cas, demandez-vous d'abord : y avait-il une attaque, ou seulement un danger ?

À VOUS

Un voisin crie à Nadia qu'il la frappera un jour. Le lendemain, Nadia le frappe la première, pour prendre les devants. Est-ce de la légitime défense ?

Réponse : non. La légitime défense suppose une attaque en cours ou « une attaque imminente » (article 15 du Code pénal). Une menace vague pour « un jour » n'est pas une attaque imminente ; frapper le lendemain revient à prendre les devants, pas à se défendre (voir aussi l'ATF 122 IV 1, consid. 2).

ARTICLES ET ARRÊTS CITÉS

- Art. 15 CP : Légitime défense : attaque ou menace d'attaque imminente, contraire au droit, repoussée par des moyens proportionnés ; le même droit appartient aux tiers
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_15
- Art. 16 CP : En cas d'excès, le juge atténue la peine ; si l'excès vient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable ; l'excès reste illicite
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_16
- Art. 17 CP : État de nécessité licite : danger imminent, impossible à détourner autrement, intérêts prépondérants
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_17
- Art. 18 CP : Biens de valeur comparable : l'acte n'est pas justifié ; il faut toujours un danger imminent, impossible à écarter autrement, qui menace un bien essentiel ; le juge atténue la peine si l'on pouvait exiger de l'auteur qu'il renonce au bien menacé (al. 1) ; sinon, il n'est pas coupable (al. 2) ; si le sacrifice ne pouvait être raisonnablement exigé, l'auteur n'agit pas de manière coupable ; les art. 16 et 18 peuvent atténuer la peine ou exclure la culpabilité, selon leurs conditions
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_18
- Art. 14 CP : L'acte que la loi ordonne ou autorise est licite ; exemple d'une arrestation par un policier dans les règles
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_14
- Art. 144 CP : Briser la vitre d'autrui est un dommage à la propriété
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_144
- Art. 123 CP : Le geste de Yasmine correspond aux lésions corporelles
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_123
- ATF 122 IV 1, consid. 2a et 3a : Pas de légitime défense pour la femme qui tue son mari endormi : pas d'attaque imminente ; danger imminent = ni passé ni futur, actuel et concret ; biens de valeur comparable : acte excusé, pas justifié
  https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-1%3Afr
- ATF 136 IV 49, consid. 3.2 et 3.3 : Proportionnalité : gravité de l'attaque, biens en jeu, moyen de défense et son usage ; appréciation dans la situation de la victime ; retenue pour le couteau, dernier moyen, dont l'usage dépend de la gravité de l'attaque et des autres moyens possibles
  https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-49%3Afr
- ATF 107 IV 12, consid. 2 : La légitime défense couvre aussi les biens, contre un voleur, tant qu'on se dispute l'objet sur le moment
  https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F107-IV-12%3Afr

---

Lois vérifiées sur Fedlex, arrêts sur le site du Tribunal fédéral. Introduction pédagogique, qui ne remplace pas un conseil juridique.
Contenu sous licence CC BY-SA 4.0 · L'étude du droit · Le droit suisse, une notion à la fois.

L'étude du droit · Droit pénal général · Vidéo 6

Avait-il le droit de se défendre ?

Légitime défense

☐ Attaque actuelle ou imminente
Pendant l'attaque ou juste avant ; se venger n'est pas se défendre. art. 15 CP

☐ Contraire au droit
Rien n'autorisait l'agresseur à attaquer. art. 15 CP

☐ Moyens proportionnés
Selon les circonstances : gravité de l'attaque, biens en jeu, moyen de défense utilisé. art. 15 CP

TOUTES RÉUNIES

Geste licite : pas d'infraction

art. 15 CP

UNE SEULE MANQUE

Pas de légitime défense

art. 15 CP

État de nécessité

☐ Danger imminent
Ni passé ni futur : actuel et concret. art. 17 CP

☐ Pas d'autre moyen
Impossible d'écarter le danger autrement. art. 17 CP

☐ Intérêts prépondérants
Le bien sauvé pèse plus lourd, comme une vie face à une vitre. art. 17 CP

TOUTES RÉUNIES

Geste licite

art. 17 CP

UNE SEULE MANQUE

Pas d'état de nécessité licite

art. 17 CP

LE PIÈGE CLASSIQUE

~~Face à un agresseur, tout est permis.~~

La défense reste proportionnée, et seulement pendant une attaque en cours ou imminente.

À retenir : Légitime défense et état de nécessité font tomber l'illicéité ; les articles 16 et 18 peuvent atténuer la peine ou exclure la culpabilité, selon leurs conditions.

Sources : articles vérifiés sur Fedlex, arrêts du Tribunal fédéral ; script et audit en accès libre sur GitHub. Licence CC BY-SA 4.0. Introduction pédagogique, ne remplace pas un conseil juridique.